

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6038/2541

บริษัท ลินด์ทีวีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

จำสิบเอก สม ชาย ทิม ถาวร

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/12, มาตรา 193/14 (1), มาตรา 193/34 (1)

จำเลยได้สั่งซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์เครื่องยนต์จากโจทก์ในราคา 100,000 บาท ตกลงเงื่อนไข การชำระเงินไว้ว่าให้จำเลยชำระร้อยละ 30 ของราคาสินค้าในวันส่งของ ส่วนที่เหลือจ่ายเป็นเช็คล่วงหน้าจำนวน 6 ฉบับถึงกำหนดชำระทุก 30 วัน ดังนั้นจำเลยต้องชำระเงินจำนวน 34,000 บาท ซึ่งโจทก์ฟ้องเรียกร้องเอาจากจำเลยในวันส่งของนั้นเองส่วนค่าสินค้าจำนวน 66,000 บาท ที่จำเลยชำระเป็นเช็คจำนวน 6 ฉบับ ถึงกำหนดชำระเงินทุก 30 วันตามลำดับ เป็นการผ่อนชำระค่าสินค้าเป็นคราวๆ มิใช่เป็นการรับสภาพหนี้ด้วยการชำระหนี้บางส่วนของเงินจำนวน 34,000 บาท อายุความจึงไม่สะดุดหยุดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/14(1) สิทธิเรียกร้องของโจทก์ซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าเรียกเอาค่าของที่ได้ส่งมอบมีอายุความ 2 ปีนับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/34(1) ประกอบมาตรา 193/12 เมื่อนับจากวันที่โจทก์ส่งสินค้าให้จำเลยถึงวันฟ้องเกิน 2 ปี คดีโจทก์จึงขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 39,843.74 บาท พร้อมด้วย ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 34,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะ ชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า มูลหนี้ในการซื้อขายสินค้าเมื่อประมาณเดือนมีนาคม 2537 นับ ถึงวันฟ้องเกิน 2 ปี คดีโจทก์จึงขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 34,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2537 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นส่งรับอุทธรณ์ของจำเลยเฉพาะข้อที่เป็นปัญหาข้อกฎหมาย

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยเพียงประการเดียว ตามฎีกาของโจทก์ว่า คดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ข้อเท็จจริงปรากฏตามคำฟ้อง และทางนำสืบของโจทก์ว่า จำเลยได้สั่งซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์เครื่องยนต์จาก โจทก์ในราคา 100,000 บาท ตามใบส่งของเอกสารหมายเลข จ.3 ตกลงเงื่อนไขการชำระ เงินไว้ว่าให้จำเลยชำระร้อยละ 30 ของราคาสินค้าเป็นเงิน 34,000 บาท ในวันส่งของ ซึ่งส่งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2537 ส่วนที่เหลือจ่ายเป็นเช็คล่วงหน้าจำนวน 6 ฉบับ ถึงกำหนดชำระทุก 30 วัน ดังนั้น จึงเห็นว่าจำเลยต้องชำระเงินจำนวน 34,000 บาท ซึ่งโจทก์ฟ้องเรียกร้องเอาจากจำเลยในวันส่งของนั่นเอง ส่วนค่าสินค้าจำนวน 66,000 บาทที่จำเลยชำระเป็นเช็คจำนวน 6 ฉบับ ถึงกำหนดชำระเงินทุก 30 วัน ตาม

ลำดับนั้น เป็นการผ่อนชำระค่าสินค้าเป็นคราว ๆ มิใช่เป็นการรับสภาพหนี้ด้วยการ
ชำระหนี้บางส่วนของเงินจำนวน 34,000 บาท อายุความจึงไม่สะดุดหยุดลงตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/14(1) สิทธิเรียกร้องของโจทก์ซึ่ง
เป็นผู้ประกอบการค้าเรียกเอาค่าของที่ได้ส่งมอบมีอายุความ 2 ปี นับแต่ขณะที่อาจ
บังคับสิทธิเรียกร้องได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/34(1)
ประกอบมาตรา 193/12 เมื่อนับจากวันที่โจทก์ส่งสินค้าให้จำเลยถึงวันฟ้องเกิน 2 ปี
คดีโจทก์จึงขาดอายุความ

พิพากษายืน

(วิเทพ ศิริพากย์-ไพโรจน์ คำอ่อน-ชวลิต ศรีสง่า)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ